Alegato de clausura de la Defensa

Flores, Darío Alberto · robo calificado, abuso de armas y resistencia a la autoridad · duración: **5 minutos** (~786 palabras)

> ***«Un franco para el policía, una causa armada para Darío.»***

PUNTEO PARA EL ATRIL — una línea por bloque, de arriba hacia abajo

1	**EL GANCHO**	**0:00–0:30**
	03:16 «en procura» · 9 min después: Darío · sin notebook, sin pólvora · un solo policía	
2	**EL ESTÁNDAR**	**0:30–0:45**
	certeza · duda = absolución · cuatro dudas	
3	**DUDA 1 · LA PERSECUCIÓN SE CORTÓ**	**0:45–1:45**
	Fredos: «los perdí de vista» · 911: 03:09 llegan / 03:16 buscan · Santillán: corría SIN policía · captura: R. Peña, no vías · notebook: radio vs. declaración	
4	**DUDA 2 · LA CIENCIA NO LO PONE CON UN ARMA**	**1:45–2:50**
	manos: CERO · puños: CERO característica · guantes nunca aparecieron · Stub 3 = forcejeo / 9 mm · sin impactos · revólver sin fecha · 4 huellas: no son de Darío probado	
5	**DUDA 3 · NADIE LO IDENTIFICÓ**	**2:50–3:30**
	Lucila: «entre el 3 y el 5» · el 3 = hermano · 7 de 10 · miopía: nítido hasta 2 m · Santillán: no reconoció	
6	**DUDA 4 · TODO DEPENDE DE ALVAREDO**	**3:30–4:20**
	solo: corre, revólver, notebook, «perdí yo solo» · turno 07:00 · cero aprehensiones · Circular 10/25 = franco · denuncia: presionar a un compañero a declarar falso	
7	**POR QUÉ ESTABA AHÍ Y POR QUÉ CORRIÓ**	**4:20–4:45**
	WhatsApp 22:14 «¿Entro por arriba?» · policías: 23:00 dobló en Avellaneda · línea 28 · 03:34 · Hábeas Corpus · huir ≠ resistir	
8	**PETITORIO**	**4:45–5:00**
	no se juzga su pasado · ABSOLUCIÓN × 3 delitos · lema	

Cómo usarlo: esta hoja va arriba en el atril. Si te perdés, mirá el número del bloque y la primera palabra clave. El texto completo está en las páginas siguientes, con la palabra guía a la izquierda de cada párrafo. Las **negritas** no se cambian. Lo que está en *(cursiva gris)* no se dice. Si vas pasado de tiempo, el bloque 5 (identificación) es el que más se puede acortar.

1 · EL GANCHO 0:00–0:30

SALUDO

Señorías: *(pausa, mirar a cada juez)*

03:16 · EN PROCURA

A las **03:16** de la madrugada, el móvil del Oficial Alvaredo le informó al 911 que estaba «**en procura de un sujeto con vestimentas oscuras**». En procura. La policía todavía estaba buscando a alguien.

03:25 · DARÍO

Nueve minutos más tarde detuvo a Darío Flores: a varias cuadras de la casa robada, **sin una computadora en las manos y sin una sola partícula característica de disparo en la piel**.

PROMESA CUMPLIDA

Les dijimos que esta acusación descansa sobre la palabra de un solo policía. *(pausa)* La prueba lo demostró.

2 · EL ESTÁNDAR 0:30–0:45

CERTEZA

Para condenar se necesita **certeza**; si hay duda, se absuelve. Les voy a mostrar **cuatro dudas**. Cada una, sola, alcanza.

3 · DUDA 1 · LA PERSECUCIÓN SE CORTÓ 0:45–1:45

FREDOS

El agente Fredos lo dijo con honestidad: en las vías, «**los perdí de vista**».

911

El registro oficial del 911 lo confirma: a las 03:09 llegan; a las 03:16, todavía «en procura». **No hubo una persecución ininterrumpida.** Hubo un ladrón que se perdió de vista.

SANTILLÁN

Mauricio Santillán vio correr a alguien con un objeto negro. Y fue claro: cuando lo vio, **no había ni policías ni patrulleros**.

RODRÍGUEZ PEÑA

¿Y dónde terminó la corrida de Darío? El acta dice «Lope de Vega y vías». Pero Teresa Martínez —una vecina que no lo conoce— y Andrea Sánchez, desde su living, ubicaron los gritos en **Lope de Vega y Rodríguez Peña**: del otro lado de la casa de Teresa, en dirección contraria a la casa robada.

NOTEBOOK

Y la notebook. Por radio, a las 03:36, se informó que se le secuestró «**al sujeto**». Bajo juramento, Alvaredo dijo que la encontró tirada y que fue a buscarla **él solo**. Las dos cosas no pueden ser verdad.

4 · DUDA 2 · LA CIENCIA NO LO PONE CON UN ARMA 1:45–2:50

MANOS: CERO

El perito Barreda fue claro: en las dos manos de Darío, **cero partículas características de disparo**.

GUANTES

La Fiscalía dirá: usó guantes. Pero los **puños de su remera**, pegados al guante, **tampoco tenían una sola partícula característica**. Y esos guantes nunca aparecieron.

STUB 3

La única partícula de la manga es «consistente»: plomo y bario, sin antimonio. El perito explicó que **no permite inferir un disparo** y que puede venir del forcejeo con quien disparó. Y quien disparó, por convención probatoria, fue **Alvaredo, con su 9 milímetros**.

SIN IMPACTOS

Dos disparos contra un policía, y **no hay un impacto ni un proyectil**. El revólver fue disparado alguna vez; el perito Méndez **no pudo decir cuándo**.

HUELLAS

En la culata había cuatro rastros dactilares directos, a mano limpia. **Nadie pudo atribuírselos a Darío.** Si el tirador usaba guantes, ¿de quién son esas huellas?

5 · DUDA 3 · NADIE LO IDENTIFICÓ 2:50–3:30

RUEDA

Lucila Salas, la única que vio a alguien en la puerta, dijo en la rueda: «**estoy entre el tres y el cinco… pueden ser cualquiera de los dos**». El tres era el hermano de Darío. Siete sobre diez.

MIOPÍA

Y tiene miopía: según la publicación que ella misma compartió, con su graduación se ve nítido **hasta unos dos metros**. Esa noche miraba desde un primer piso, de madrugada, recién despierta.

SANTILLÁN

Y Santillán ni siquiera pudo decir si el que estaba en el móvil era el joven que vio correr.

6 · DUDA 4 · TODO DEPENDE DE ALVAREDO 3:30–4:20

SOLO

Entonces, ¿qué queda? Queda Alvaredo. **Solo** cuando persiguió. **Solo** cuando dice que encontró el revólver. **Solo** cuando fue a buscar la notebook. **Solo** cuando dice que Darío le confesó «perdí yo solo». Nada de eso lo vio nadie más.

CIRCULAR 10/25

¿Por qué haría eso? Llevaba un turno que empezó a las siete de la mañana, **ninguna aprehensión**, y una Circular 10/25 que premiaba cada aprehensión **con un día de franco**.

SU LEGAJO

Y de su propio informe funcional surgió algo más: tiene en trámite la denuncia de un compañero de patrullaje que lo acusa de **haberlo presionado para declarar una versión falsa de un procedimiento**. Con dos ascensos retrasados.

NO PIDO

No les pido que den esa denuncia por probada. **Les pido que no condenen a un joven sobre la palabra solitaria** de quien tiene esa denuncia y un franco en juego.

7 · POR QUÉ ESTABA AHÍ Y POR QUÉ CORRIÓ 4:20–4:45

ANDREA

Darío estaba en Lope de Vega porque volvía de lo de Andrea. Lo prueba el WhatsApp de las 22:14 —«**¿Entro por arriba?**»— y lo confirman los propios policías: a las 23:00 vieron a un joven **doblar en Avellaneda**, la esquina de Andrea. Iba hacia la línea 28, que pasó a las **03:34**.

CORRIÓ

¿Y por qué corrió? Porque **un juez ya había tenido que ordenarle a la policía que dejara de detenerlo arbitrariamente**. Huir por miedo no es resistir: Darío no atacó a nadie; quería que lo soltaran.

8 · PETITORIO 4:45–5:00

PASADO

Darío Flores no está siendo juzgado por su pasado. Está siendo juzgado por esta noche. **Y de esta noche, la prueba solo deja dudas.**

ABSOLUCIÓN

Por eso solicito su **ABSOLUCIÓN** por el robo calificado, por el abuso de armas y por la resistencia a la autoridad, por aplicación del principio de inocencia y del beneficio de la duda.

LEMA

(pausa) Un franco para el policía. Una causa armada para Darío. *(pausa)* Que no sea, además, una condena. **Muchas gracias.**

ANTES DE HABLAR: TILDAR QUE CADA DATO SALIÓ EN EL JUICIO

En el alegato solo se puede usar lo que se produjo en el debate o se convino. Si algo no salió, sacá esa frase.

	Frase del alegato	De dónde tiene que haber salido
	Fredos: «los perdí de vista»	Contraexamen de Fredos (fs. 7).
	911 de las 03:16 y 03:36	Que se incorpore el informe del 911 (fs. 42), idealmente por convención probatoria.
	Santillán: «no vi policías ni patrulleros»; no reconoció al del móvil	Contraexamen de Santillán (fs. 41).
	Teresa y Andrea ubican el final en R. Peña; plano marcado	Directos de Teresa (con el plano) y de Andrea (fs. 26).
	Puños sin partícula característica + gases del revólver	Directo de Barreda: tiene que haberlo dicho él. Si no lo dijo, decir solo «los puños tampoco tenían partículas características» (está en el informe, fs. 31).
	Méndez: no se puede datar el disparo; huellas no cotejables	Informe balístico fs. 19, o contraexamen de Méndez.
	Lucila: rueda, miopía, «recién despierta»	Contraexamen de Lucila con el posteo de X. Si no admitió que estaba sin lentes, no lo digan: digan solo lo de la graduación y los dos metros.
	Denuncia del compañero y ascensos retrasados	Tiene que haber entrado en el contraexamen de Alvaredo con el informe funcional (anexo de fs. 3). Si no entró, **saquen el bloque «SU LEGAJO» y «NO PIDO»**: en el alegato no se puede usar prueba no producida.
	Turno desde las 07:00 y ninguna aprehensión	Contraexamen de Alvaredo (fs. 4).
	WhatsApp 22:14 y policías a las 23:00 en Avellaneda	Andrea con el acta y captura (fs. 27-28) o convención; Alvaredo y Fredos (fs. 4 y 8).
	Hábeas Corpus y disparo de la 9 mm de Alvaredo	Ya están por convención probatoria (fs. 2).

LO QUE APARECIÓ EN LOS ANEXOS DE DRIVE

Anexo	Qué dice y cómo usarlo
Informe funcional de Alvaredo (anexo fs. 3)	Dos sumarios en trámite: (1) un compañero lo denunció el 13/3/2023 por **presionarlo para declarar falsamente** sobre un procedimiento contravencional; (2) una compañera lo denunció el 15/9/2023 por violencia de género laboral. **Dos ascensos retrasados.** Sin resolución firme. La (1) es oro para el contraexamen y el alegato; la (2) no sirve para credibilidad y puede jugar en contra: no la usen.
Posteo de X de Lucila (anexo fs. 11)	12/2/2025: miopía leve **-0,50 D**; dice que va a usar lentes de contacto. La explicación médica que compartió: con ~-0,50 D se ve nítido hasta **unos 2 metros**; más allá pierde nitidez. Ojo: también dice que «borroso no significa que deje de verse». Trabaja de 16 a 22 y estudia Psicología. **Cambien en el contraexamen:** no es «miopía no corregida» genérica; es -0,50, leve. Úsenlo para la distancia, no para decir que no veía nada.
CV del perito Barreda (anexo fs. 15)	**Solo 1 año en Química Legal** (no 12 años ni 2.000 peritajes, como decía el guion de su directo: **corríjanlo ya**). Sí tiene: doctorado en Ciencias Químicas (UNC), profesor titular de Química Inorgánica, 20 años de bioquímica. Tiene un **sumario administrativo pendiente** por un análisis clínico cuestionado en un hospital. El Fiscal lo va a usar: acreditenlo por su formación académica y su conocimiento de química inorgánica, e inoculen el sumario en el directo.
CV del balístico Méndez (anexo fs. 19)	Recibido en 2022, **2 años** en Balística, un solo caso relevante citado y **docente en la Escuela de Policía**. Sirve para relativizar lo que le favorece a la Fiscalía, pero sus conclusiones (no datable, huellas no cotejables) nos sirven: no lo destruyan.
CV del ingeniero Arroyo (anexo fs. 27)	Consultor privado de seguridad bancaria, diplomatura en peritaje informático. La captura es una **captura de pantalla con hash**, no una extracción forense. Convengan su autenticidad con la Fiscalía para que no la ataquen.
CV de la trabajadora social Fernández (anexo fs. 47)	Independiente, asesora empresas. Su informe OMAS (incumplimientos de Darío) es en contra; si la Fiscalía lo usa para peligrosidad, sirve para relativizarlo. No es central para el alegato.
Protocolo Res. 528/2021 (anexo fs. 4)	El preventor debe preservar el lugar, armar perímetro y usar guantes (cap. III y IV); el especialista en balística es el responsable de asegurar armas (10.31). Alvaredo levantó la notebook solo, sin preservar ni esperar especialistas. Úsenlo en el contraexamen de Alvaredo; en el alegato lo saqué por tiempo.